

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy prodávajícího:

Číslo smlouvy kupujícího: 24/xxx/3062

Kupující:

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Ing. Marcela Schwendtová

ekonomická ředitelka

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Ryšavý

pověřený vedením odboru nákupu a logistiky

tel. 543 171 640, e-mail: vrysavy@dpmb.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Alena Chmelíčková

referent odboru nákupu a logistiky

tel. 543 171 645, e-mail: achmelickova@dpmb.cz

IČO: **25508881**

DIČ: **CZ25508881**

Bankovní spojení: **KB Brno-město**

Číslo účtu: **8905621/0100**

Společnost je plátcem DPH

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:

XXX

Sídlo: **XXX**

Zapsána: **XXX**

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

XXXX,

tel.: **xxxx** e-mail: **xxx**

Kontaktní osoba ve věcech technických:

XXXX,

tel.: **xxxx** e-mail: **xxx**

IČO: **XXXX**

DIČ: **XXXX**

Bankovní spojení: **XXXX**

Číslo účtu: **XXXX**

Společnost je/není plátcem DPH

(dále jen „prodávající“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření této rámcové kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) s cílem vymezit podmínky smluvního vztahu založeného touto smlouvou, včetně vymezení základních práv a povinností z tohoto závazkového vztahu vyplývajících.

II.

Předmět a účel smlouvy

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže specifikovaného zboží a že na tomto zboží nevážnou žádná práva ani neexistují jiné skutečnosti, které by jej omezovaly v odevzdání zboží a převodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího.
2. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy a dílčích písemných objednávek kupujícího odevzdat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něho v souladu s touto smlouvou vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodané od prodávajícího převzít a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu.
3. Zbožím dodávaným na základě této smlouvy jsou **Dodávky ponožek pro řidiče**. Specifikace a ceny zboží jsou uvedeny v příloze č. 1- Technická specifikace a ceník.
4. Prodávající není oprávněn dodat větší množství zboží, než stanoví tato smlouva nebo dílčí objednávka. V případě dodání většího množství zboží, které nebude písemně odsouhlaseno kupujícím do 5 dnů ode dne převzetí zboží, smlouva na tento přebytek není uzavřena a považuje se za odmítnutí přebytečného množství zboží kupujícím dle § 2093 občanského zákoníku.
5. Skutečné množství dodávek poskytnutých po dobu účinnosti této smlouvy bude odvislé od aktuálních potřeb kupujícího a z toho důvodu není kupující povinen celkové množství odebrat.

III.

Kupní cena a dodací podmínky

1. Jednotková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran v příloze č. 1 Technická specifikace a ceník. K takto stanovené ceně se připočte DPH v souladu se zákonem o DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Jednotková kupní cena v příloze č.1 - Technické specifikaci a ceník je konečná, včetně dopravy zboží do místa dodání a balení.
3. Kupující je oprávněn u prodávajícího odebrat zboží na základě dílčích písemných objednávek v celkové kupní ceně maximálně **xxxxx** Kč bez DPH (slovy: korun českých).
4. Předpokládaným místem dodání je:
Dopravní podnik města Brna a.s., Hvizdoslavova 1a, Brno - Slatina 627 00
5. Prodávající je povinen odevzdat smlouvené zboží nejpozději v termínu do 14 dnů od data vystavení objednávky kupujícího, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Prodávající je povinen nejméně jeden pracovní den před skutečným odevzdáním zboží informovat kupujícího o přesném okamžiku odevzdání.

IV.

Ostatní smluvní ujednání

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 1 rok ode dne účinnosti, nejpozději však do okamžiku vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. III odst. 3 této smlouvy.
2. Kupující preferuje zasílání faktur v elektronické podobě. Faktura v elektronické podobě musí být zaslána na email: fakturace@dpmb.cz, velikost takové emailové zprávy musí být max. 10 MB, formát faktury musí být PDF, přílohy faktury musí být ve formátu PDF či CSV. Nebudou-li splněny podmínky dle tohoto odstavce, faktura v elektronické podobě se nepovažuje za doručenou, nebude kupujícím zpracována a hledí se na ni, jako by nebyla vůbec odeslána a doručena.
3. V případě, že prodávající odevzdá kupujícímu zboží opožděně nebo vadně, nebo nedodrží reklamační lhůty a doby stanovené touto smlouvou, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
4. Proávající poskytne kupujícímu záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím.
5. Nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 2, jsou Všeobecné obchodní podmínky. Proávající potvrzuje, že byl se zněním Všeobecných obchodních podmínek seznámen a souhlasí s nimi. Odchylná ustanovení této smlouvy mají před zněním Všeobecných podmínek přednost.
6. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
7. Proávající podpisem této smlouvy bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen kupující zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere prodávající na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Proávající i kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu sjednané činnosti a které v zájmu správce osobních údajů nelze sdělovat jiným osobám.
9. Proávající i kupující jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných zájmů prodávajícího či kupujícího se zájmy osobními, zejména nebudou zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.
10. Proávající i kupující se dále zavazují nakládat s osobními údaji subjektů údajů, zejména zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, s nimiž přijdou do styku, plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znění. Proávající i kupující jsou zejména povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, dále pak zajistit vhodným způsobem bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Proávající i kupující jsou dále povinni okamžitě si vzájemně sdělit jakékoliv podezření z nedostatečného zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou osobou.
11. Proávající i kupující jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů.

12. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení smlouvy. Kupující plně odpovídá prodávajícímu za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti. Prodávající plně odpovídá kupujícímu za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti.
13. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 – Technická specifikace a ceník
Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky

V Brně dne

V dne.....

.....

za kupujícího
Ing. Marcela Schwendtová
ekonomická ředitelka

.....

za prodávajícího